

【제 목】 : 외부 자문변호사 제도 관련 기준·사후관리 방안 등 마련 필요(개선)

【내 용】

- 기획조정실 법규송무부는 「소송 및 자문업무 처리지침」에 따라 우리원 대내외 업무수행과정에서 법리적 판단을 요하는 사안에 대하여 외부 자문변호사를 운용할 수 있고, 「계약사무처리지침」제8조에 따라 계약사무를 위임받아 법률자문을 계약할 수 있다.

☞ 참고자료: 【소송 및 자문업무 처리지침】

제11조(자문변호사의 운용 등) ① 원장은 사업이나 업무에 관한 법률자문을 받기 위하여 외부 자문변호사를 운용할 수 있다. 이 경우 자문변호사의 위촉에 관하여는 제8조제3항후단 및 제8조의2를 준용하되, “소송대리인”은 “자문변호사”로, “선임”은 “위촉”으로 본다.

☞ 참고자료: 【계약사무 처리지침】

제8조(계약사무의 위임)

① 계약부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 계약사무를 사업주관부서의 장에게 위임할 수 있다.

1.~6. 생략

7. 「직제규정」에 따라 법규송무업무를 담당하는 부서(이하 “법규업무담당부서”라 한다)에서 소송수행 및 법률자문을 위해 체결하는 소송대리인 선임 및 법률자문 계약에 관한 사항

- 법규송무부에서 '16년부터 감사일 현재까지 외부 변호사와 법률자문을 계약한 현황은 【표1】과 같다. 계약사무처리지침 제20조에 따르면, 수의계약을 체결할 때는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하고 제20조1항 각호에 의거 견적서를 1개만 받을 수 있다. 다만, 일부 계약에 대해서는 견적서 수령 없이 계약한 사실이 확인되었는바, 계약 과정에서 관련 사유에 해당하는 개수의 견적서를 필히 접수·확인하는 등 관련 절차를 준수할 필요가 있다.

【표 1】 외부자문기관과의 계약체결 현황

날짜	내 용	법률 사무소	계약금액	견적서
2016.12.1.	바레인 G2G 계약 관련	△ △	**만원	1개
2016.11.23.	바레인 G2G 계약 관련	△ △	**만원	1개
2016.10.14.	건강보험 시스템 해외 수출 관련 검토	△ △	**만원	없음
2016.9.12.	서울사무소 매각 및 임차 관련 법률 검토	☆☆	**만원	없음
2016.5.31.	건강보험 시스템 해외 수출 관련 검토	△ △	**만원	없음

☞ 참고자료: 【계약사무 처리지침】

제20조(견적서)

① 제18조제1항에 따라 수의계약을 체결하는 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우 1인에게만 견적서를 받을 수 있다.

1. 추정가격이 500만원 이하인 경우
2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우
3. 다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우
4. 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐인 경우로써 재공고 입찰을 실시하더라도 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우
5. 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우의 수의 계약

② 전항에도 불구하고 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우 견적서를 받지 아니할 수 있다.

1. 최근 6개월 이내에 동일품목을 동일가격으로 구입한 경우
2. 연간계약에 의하여 해당 물품 등을 반복적으로 구입하는 경우

- 또한, 현재 외부자문 변호사 선정에 대한 기준이 명확하지 않으므로 자문 수행 후 외부 자문을 의뢰한 부서 및 법규송무 업무를 전담하는 법규송무부 구성원을 대상으로 자문 결과에 대한 평가·조사 등을 실시하고 이를 바탕으로 추후 외부자문 변호사 선정 시 근거로 활용하는 등 효율적이고 합리적인 외부자문 운영제도 정착을 위한 기준 및 사후관리 방안 등을 마련할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- 외부 자문 변호사 운용 시 관련 절차를 준수하고, 효율적이고 합리적인 자문 변호사 제도 운용을 위한 기준 및 사후관리 방안 등을 마련하여 주시기 바랍니다.